



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

יקוטי אברהם, ואח'

בתיק: 4/6/2021 1

מבקשים

באמצעות ב"כ: עו"ד משה שמש ו/או חנן בנאי
הכישור 49, חולון

יואב הר עוז
תל חי 24 ב' רעננה

נגד

מיקה עידית,

1

משיבים

מיקה שי,

2

3. זאובר שמשון אלכסנדר,

3

4. זאובר דוריס,

4

באמצעות ב"כ: עו"ד מורן גור ו/או מיכל ואקרט ואח'
דרך בגין מנחם 7, רמת גן

החלטה

1. בפניי בקשה לסילוקה על הסף של תביעה לדמי איזון שהוגשה לפי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **החוק**).

המסגרת הנורמטיבית

2. עניינו בהוראות סימן ג1 לפרק ו לחוק שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה", ובמסגרתו מוסדרת האפשרות הניתנת לבעלי דירות, על פי רוב מסוים הקבוע בחוק, להחליט על הוצאת חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית בבית המשותף לצורך הרחבתה (החלטה שהתקבלה כאמור תכונה להלן: **ההחלטה**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. תכלית הסימן, שנחקק במסגרת תיקון 18 לחוק, היא להקל על מצוקת הדיור והצפיפות בבתים משותפים בדרך של ניצול יעיל יותר של הקרקע לצורך הרחבת הדירות; זאת ביקש המחוקק להגשים באמצעות הפחתת כוח המיעוט המתנגד להרחבה ונטילת זכות הוטו שלו בכל הנוגע להחלטות הנוגעות לרכוש המשותף (ראו: דברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף), התשנ"ה-1994, ה"ח 114; רע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא בפסקאות 10-11 לפסק דינו של השופט פוגלמן (2.8.2012)).
 4. עם זאת, סימן ג1 לחוק כולל גם איזונים שונים שנועדו להבטיח כי הפגיעה בדירות המיעוט המתנגד להרחבה לא תהיה מעבר לנדרש. כך, למשל, החוק מורה כי לא תתקבל החלטה להרחבה כאמור, אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה על-פי החוק (סעיף 71ב(ב)); כמו כן ניתנת למיעוט המתנגד אפשרות להגיש תביעה לפני המפקח על רישום מקרקעין בטענה כי הבניה תפגע בו באופן מהותי, אפילו התקבלה הסכמה לבניה בשיעור הנדרש (סעיף 71ג); במסגרת אותם איזונים נקבע גם כי בעל דירה שהרחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה באותו בית משותף (סעיף 71ב(ג)).
 5. בנוסף לכך, המחוקק כלל בסעיפים 71ב(ד)-71ב(ו) מנגנונים של תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה האפשרית של דירתו פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.
- וזה לשון הסעיפים הרלוונטיים לתשלומי האיזון כפי שמוסדרים בסעיף 71ב לחוק:

...."

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

"....

סעיף 71ג מסדיר את מנגנון הגשת התביעה למפקח על המקרקעין במקרה בו הצדדים לא הגיעו להסכמה בנוגע להחלטת ההרחבה או גובה דמי האיזון, כלהלן:

"71ג. (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.

(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ג) הוראות סימן ד' לפרק זה יחולו על הדיון בפני המפקח, בשינויים המחוייבים.

(ד) ראה המפקח כי נפגעה זכותו של בעל דירה, פגיעה מהותית, או כי טעה שמאי המקרקעין שנקבע כאמור, רשאי הוא להורות על ביטול ההחלטה שנתקבלה, לשנותה או להתנותה בתנאים, הכל כפי שימצא לנכון, בין בדרך של תשלומי איזון ובין בדרך אחרת, וכן רשאי הוא ליתן הוראות לענין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין.

(ה) אין בפניה למפקח, כשלעצמה, כדי להוות עילה לעיכוב ביצוע ההרחבה, אלא אם כן הורה המפקח אחרת."

6. העולה מן האמור הוא, שככלל, בעלי דירות בבית משותף רשאים לקבל החלטה בשיעור שנקבע בחוק להרחבת דירות על חשבון הרכוש המשותף. בעלי דירות שדירתם אינה מאפשרת הרחבה כאמור, זכאים לקבל תשלומי איזון מבעלי הדירות אשר נהנים מניצול חלקו היחסי של בעל הדירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה. ככל שאין הסכמה בין הצדדים בנוגע לגובה תשלומי האיזון, הדרך להשגה היא באמצעות מינוי שמאי מוסכם, וככל שאין הסכמה גם בעניין זה זכותו של בעל דירה לפנות בתביעה למפקח על המקרקעין תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה בנוגע להרחבה.

תמצית העובדות הצריכות לעניינו

7. עניינו בבית משותף ברחוב אהרון יריב 4 חולון (גוש 6869 חלקה 75), שבו ביקשו בעליהם של דירות שלהן מוצמדות מרפסות (להלן: **בעלי המרפסות**) להרחיבן. עבודות אלה, כך נטען, צריכות היו להתבצע, בין היתר, מתוך שטח הגינות הפרטיות של בעלי דירות הגן בבית המשותף (להלן: **בעלי דירות הגן**).

8. בשנת 2019 הגישו בעלי המרפסות תביעה למתן צו עשה נגד בעלי דירות הגן (ודיירים נוספים) בה עתרו להורות לבעלי דירות הגן ליתן הסכמתם לביצוע עבודות להרחבת המרפסות בדירות מתוך שטח הגינות הפרטיות שלהם (תיק 4/358/2019). בתמצית, נטען כי ההליך להרחבת המרפסות החל עוד בשנת 2016 עם הגשתה של בקשה לתב"ע נקודתית לצורך קבלת זכויות בנייה להרחבת המרפסות. הבקשה אושרה רק כעבור שנתיים, וזאת לנוכח הדיונים בהתנגדותיהם של בעלי דירות הגן שהסתיימו, לפי הנטען, בפשרה בין הצדדים. עוד נטען כי בחודש אוגוסט 2018 נחתם הסכם ביצוע בין בעלי הדירות בבית המשותף לקבלן לצורך ביצוע ההרחבת המרפסות, וכי בחודש דצמבר 2018 הגישו בעלי המרפסות בקשה להיתר בנייה אליה התנגדו בעלי דירות הגן, אך התנגדותיהם נדחו בהחלטת הועדה מקומית בחודש מרץ 2019. על החלטה זו לא הוגש ערר. חרף דחיית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התנגדויותיהם ומתן היתר הבנייה, סירבו בעלי דירות הגן לביצוע העבודות מן הטעם שהן כרוכות בשימוש בגינתם הפרטית.

9. בכתב הגנתם טענו בעלי דירות הגן, כי הגינות הצמודות לדירתם הן ברמת גימור גבוהה ושהעבודות להרחבת המרפסות עלולות להזיק ולהשחית את הגינות ולפגוע בפרטיות ובנוחות שלהם. נטען כי בעלי המרפסות רוצים לכפות את העבודות על בעלי דירות הגן תוך פגיעה בזכות הקניין שלהם, מבלי שנבחנו חלופות פוגעניות פחות. עוד יצוין כי בכתב ההגנה נטען כי לאורך כל הדרך הבהירו בעלי דירות הגן לבעלי המרפסות כי אין להם טענות בנוגע לפרויקט עצמו אלא לאופן ביצועו מתוך שטחם הפרטי של בעלי דירות הגן.

10. בתיק התנהלו מספר דיונים ומונה מומחה מטעם המפקחת על המקרקעין, דגנית קציר-ברין, וזאת על מנת שיחווה דעתו, בין היתר, בשאלות הבאות: האם ניתן לבנות את המרפסות ללא כניסה לגינות בעלי דירות הגן, מה החלופות האפשרויות, מה משך הזמן הדרוש לעבודות ומה אומדן הפיצוי לבעלי דירות הגן ככל שיוצבו שם פיגומים.

11. ביום 8.11.2020 הוגשה חוות דעת המומחה במסגרתה הוצעו חלופות לבניית המרפסות ללא כניסה לגינות בעלי דירות הגן. עם זאת, נקבע שלצורך בניית המרפסות במפלס מעל דירות הגן (להבדיל ממרפסות המצויות בדירות גבוהות יותר) אין מנוס מכניסה לגינות. כמו כן, נקבע אומדן פיצוי לבעלי דירות הגן ככל שהעבודות יבוצעו דרך גינת דירתם.

12. לבקשת בעלי דירות הגן הוריתי בהחלטתי מיום 19.4.2021 על איחוד התביעות בתיק 4/358/2019 והתיק מושא בקשה זו (4/6/2021), היינו על איחוד התביעה למתן צו עשה לביצוע העבודות להרחבת המרפסות מתוך הגינות עם התביעה לתשלומי איזון.

13. ביום 5.7.2021 התקיים קדם משפט בשתי התביעות המאוחדות, ובסופו ניתן פסק דין הנותן תוקף להסכמת הצדדים בתביעה למתן צו עשה, כלהלן: בעלי דירות הגן חויבו לאפשר כניסה לגינתם לתקופה של עד 4 שבועות לצורך ביצוע העבודות, ולאחר מכן ישולמו להם פיצויים בהתאם לחוות דעת המומחה.

התביעה לתשלומי איזון

14. בהמשך לכך, ביום 5.1.2021 הוגשה התביעה מושא בקשה זו שבה תבעו בעלי דירות הגן את בעלי המרפסות לתשלומי איזון כפיצוי על הרחבת המרפסות, אותה סמכו על הוראת סעיף 71 לחוק. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי בעקבות הרחבת המרפסות תתווסף לדירות בעלי המרפסות תוספת שטח עיקרי של 300 מ"ר כאשר זכויות בנייה אלו הן על חשבון חלקם היחסי של בעלי דירות הגן ברכוש המשותף. זאת, כפועל יוצא מכך שאין להם יכולת לנצל את זכויות הבנייה בשיעור דומה, מאחר שלדירתם אין מרפסת אותה ניתן להרחיב. לכתב התביעה צורפה חוות דעת שמאית לפיה שווי זכויות הבנייה למרפסות הוא בסך של כ-50,000 ₪ בממוצע לכל אחת מדירות בעלי המרפסות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. בכתב הגנתם עמדו בעלי דירות המרפסות על כך שדרישת בעלי דירות הגן לדמי איזון אינה עומדת בדרישות החוק, שכן היה על בעלי דירות הגן להגיש את התביעה תוך 30 יום מיום ההחלטה על ההרחבה, שהיא לכל המאוחר יום מתן ההיתר (מרץ 2019). עוד נטען, כי מדובר בתביעה קנטרנית שנועדה לעכב את ביצוע הרחבת המרפסות, לאחר שרוב הדיירים כבר ביצעו את העבודות באמצעות החלופה שהוצעה בחוות הדעת של המומחה, ונותרו רק שתי דירות שבהן לא נעשו הרחבות בשל הצורך להשתמש בגינת בעלי דירות הגן, ולנוכח סירובם. לגופו של עניין, הוכחש האמור בחוות הדעת השמאית מטעם בעלי דירות הגן, ובעלי דירות המרפסות ביקשו לשמור על זכותם להגיש חוות דעת שמאית מטעמם. בהקשר זה אף נטען כי בידי חלק מבעלי דירות הגן, המשיבים 1-2, הייתה אפשרות להרחיב את דירתם במסגרת הבקשה להיתר, אך הם סירבו לכך. כמו כן, בעלי דירות המרפסות טענו לקיזוז הוצאותיהם המוגדלות שנגרמו כתוצאה מהתנגדות בעלי דירות הגן לביצוע העבודות משטח גינתם.

16. באשר לתביעה מושא בקשה זו, בעלי דירות המרפסות חזרו על בקשתם לסילוק על הסף. במסגרת הדיון שהתקיים בתיקים המאוחדים ביום 5.7.2021 הצעתי לצדדים למנות מומחה מוסכם ומכריע מטעמי בנוגע לפסיקת תשלומי איזון מבלי לפגוע בטענות הסף. המבקשים דחו את ההצעה והגישו את הבקשה דנא לסילוק על הסף.

תמצית טענות הצדדים בבקשה

17. בבקשה נטען, כי הדרישה של בעלי דירות הגן מבעלי דירות המרפסות לתשלומי איזון והתביעה שהוגשה בגינה אינן עומדות בתנאי סעיפים 71א-71ג לחוק. בפרט, נטען כי התביעה לוקה בשיהוי ובהתיישנות, זאת שכן לפי סעיף 71ב(ב) ו-71ב(ד) היה על בעלי דירות הגן להמציא חוות דעת שמאית בנוגע לתשלומים המגיעים להם, כבר במועד החלטת הועדה המקומית על מתן היתר בנייה. בנוסף, לפי סעיף 71ג לחוק, הגשת תביעה למפקח על המקרקעין לתשלומי איזון צריכה להיות מוגשת תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה על הרחבת הדירות. נטען, כי ההחלטה האחרונה לביצוע ההרחבה התקבלה על-ידי בעלי הדירות לכל המאוחר לאחר דחיית ההתנגדויות והעררים שהוגשו לרשויות התכנון, בחודש מרץ 2019. אשר על כן, נטען כי על בעלי דירות הגן היה להגיש תביעה לקבלת תשלומי איזון, לכל המאוחר, במרץ-אפריל 2019. ואולם, תביעה זו הוגשה בשיהוי ניכר – רק בשנת 2021, ובעלי דירות הגן אף לא טרחו לבקש להאריך את מועד הגשת התביעה בהתאם לסעיף 71ג(ב) לחוק. לטענתם, מדובר בתביעה קנטרנית שנועדה לעכב את הליך הבנייה תוך חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכים משפטיים.

18. בתשובה לבקשת הסילוק טוענים בעלי דירות הגן כי יש לראות בהחלטה למינוי מומחה מטעם המפקחת על המקרקעין כמועד שבו התקבלה החלטה לעניין הרחבת המרפסות על חשבון הרכוש המשותף. בהקשר זה אף נטען כי החוק מחייב את בעל הדירה המבקש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להרחיב את דירתו להציע באופן אקטיבי תשלומי איזון לבעלי דירות שאינם יכולים לממש את תוכנית ההרחבה ולא להמתין לתביעתם בנדון. משכך, ומאחר שהצדדים לא הגיעו לכדי הסכמות בעניין ביצוע הפרויקט ואופן מימושו, הרי שעד למועד מינוי המומחה אין לראות בכל החלטה שהתקבלה באופן פרטני בין בעלי הדירות כ"החלטה" לפי סעיף 71ב(א) לחוק. לחלופין, נטען כי המקרה דנא אינו חוסה כלל תחת הוראות סעיף 71ב לחוק שכן מדובר בהחלטה הרצופה פגמים שאינה עומדת בדרישות החוק. כך, ההחלטה התקבלה תוך פגיעה בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה בניגוד לאמור בסעיף 71ב(ב) לחוק, וכמו כן ההחלטה פוגעת בפועל בזכויות בניה יחסיות של בעל דירה בניגוד לדין. לחילופי חילופין, התבקש לעשות שימוש בסמכות הנתונה בחוק למפקח ולהאריך את המועד להגשת תביעה לתשלומי איזון בנסיבות העניין.

[למען שלמות התמונה אציין, כי ביום 23.8.2021 הגישו המבקשים, בעלי המרפסות, הודעה לפיה לא קיבלו לידם את תשובת המשיבים לבקשה לסילוק על הסף, וכמו כן התבקש ליתן החלטה אף ללא תשובה. בהחלטתי מיום 26.8.2021 הוריתי למשיבים, בעלי דירות הגן, להמציא לידיהם את התשובה לבקשה עד ליום 29.8.2021. ואולם, עד למועד כתיבת שורות אלה לא נמסרה כל הודעה מעדכנת או תגובה לתשובת המשיבים, מצדם של המבקשים].

דיון והכרעה

19. אומר כבר כעת, כי על אף שהצדדים התמקדו בשאלה מהו המועד שבו התקבלה ההחלטה להרחבת המרפסות, איני סבור שהדיון בשאלה זו דווקא יכריע את דינה של הבקשה.
20. כזכור, סעיף 71ב(ד) לחוק, המורה על תשלומי איזון, קובע כי על בעל דירה שדירתו ניתנת להרחבה, לשלם במועד ההחלטה על ההרחבה תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף. על פי לשון הסעיף, בהתקיים התנאים שבו, מדובר בחובה מוחלטת שיש לבצעה ביום שבו התקבלה ההחלטה על ההרחבה, והזכות לתבוע בגינה אינה פוקעת בחלוף זמן מוגדר (למעט כפיפותה לדיני ההתיישנות הכלליים). על פי המשך הסעיף, ככל שבעלי הדירות לא הגיעו ביניהם להסכמה בנוגע לגובה התשלום אזי החוק מורה על מינוי שמאי מקרקעין, ואולם החובה המוטלת על בעל הדירה העתידה להתרחב לשלם תשלומי איזון אינה מתאינת.
21. הצדדים לבקשה התמקדו בהוראות סעיף 71ג לחוק המסדיר את אופן הגשת התביעה למפקח על המקרקעין. לצורך הנוחות אביא שוב את לשון הסעיף:

"71ג. (א) בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71ב(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי רשאי לפנות למפקח בתביעה.

(ב) התביעה תוגש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה, ואם בעל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/121/2021, 4/6/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירה לא היה נוכח בעת קבלת ההחלטה, תוך 30 ימים מיום המצאת ההחלטה; המפקח רשאי להאריך את המועד להגשת התביעה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

הנה כי כן, לפי לשון הסעיף ישנן שלוש עילות להגשת תביעה למפקח על רישום מקרקעין לפי סעיף 71ג: (1) התנגדות בעל דירה להרחבה בשל טענה לפגיעה מהותית בזכויותיו; (2) בקשה של בעל דירה למנות שמאי מקרקעין במקרה של העדר הסכמה על גובה תשלומי האיזון; (3) מחלוקת של בעל דירה על קביעתו של השמאי. תביעות אלה, בלבד, צריכות להיות מוגשות תוך 30 יום ממועד ההחלטה על ההרחבה. ואולם, הסעיף אינו מגביל בזמן את התביעה של בעל דירה לתשלומי האיזון עצמם, כאשר אלה כלל לא הוצעו לו ולא שולמו לו, ולטענתו הוא זכאי להם. על רקע האמור, נראה כי במקרה הנדון, בו בעלי דירות הגן כלל לא קיבלו לידיהם הצעה לתשלומי איזון (בסכום זה או אחר), ותביעתם עוסקת בעצם זכאותם לתשלומים כאמור – אין כל נפקות לשאלה מתי התקבלה ההחלטה להרחיב את המרפסות, ומתי חלפו 30 יום מהחלטה זו. זאת, שכן כאמור החוק אינו מגביל הזמן הגשת תביעה שבה בעל דירה טוען **לעצם** הזכאות לתשלומי איזון (להבדיל ממחלוקת על גובה התשלום שהוצע לו או הועבר לידיו). למעשה, נראה כי למעט ההגבלות הכלליות המצויות בדיני השיהוי וההתיישנות, אין הגבלת זמן מיוחדת על הגשת תביעה מהסוג האמור.

22. בהקשר זה הפנו בעלי דירות המרפסות לפסק דינה של המפקחת ארפי-מוראי בתיק 6/253/2018 **וולקן נ' אוהבי** (14.11.2019) (להלן: **עניין וולקן**), שם דחתה המפקחת את הבקשה לסילוק על הסף מן הטעם שהתביעה הוגשה לאחר 30 יום ממתן ההחלטה, בין היתר מהטעמים הבאים:

"בהתאם להוראת סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, היה על הנתבעת (בעלת הדירה שהרחיבה את דירתה – א.ש.) לשלם תשלומי איזון לבעלי הדירות 'במועד החלטת ההרחבה'. מכוחה של הוראה זו בשילוב הוראת סעיף 71ב(ה) לחוק, היה על הנתבעת לפעול לקבלת שומה בעניין גובה תשלומי האיזון, להגיע להסכמה עם בעלי הדירות באשר לגובה התשלום, וכלל שלא למנות בהסכמה שמאי מקרקעין לשום גובה תשלומי האיזון, קודם למועד קבלת ההחלטה בדבר הרחבת דירת הנתבעת. הנתבעת לא השלימה חובתה כאמור, בין היתר, בשל התנגדות התובעת לגובה תשלומי האיזון שביקשה הנתבעת לשלם לידה. **אלא שבנסיבות אלה היה על הנתבעת להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, לצורך מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, להבטיח קיום החובה המוטלת עליה על פי הוראת חוק המקרקעין לשלם תשלומי איזון....**

אוסף גם זאת. משהתובעת היא זו שפעלה להגשת תביעה למינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, חרף החובה המוטלת על הנתבעת לעשות כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/6/2021, 4/121/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כמפורט לעיל, אין בסיס לטענה בדבר הגשת התביעה באיחור וסילוקה על הסף מטעם זה... **בעל דירת הרחבה אינו מתפרק מחובה זו עד השלים ביצועה ושילם תשלומי האיזון לבעלי הדירות הזכאים לתשלום זה, לרבות ככל שנדרש באמצעות הגשת תביעה מתאימה למפקח על רישום למינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה** (עניין וולקן בפסקאות 30 ו-37; ההדגשות הוספו – א.ש).

דברים אלה יפים אף לענייננו, ותומכים באמור לעיל, כי עצם החובה לשלם תשלומי איזון מוטלת על בעל הדירה המתרחבת, וכי הגבלת השלושים יום הקבועה בחוק אינה חלה על תביעה לעצם הזכאות לתשלומים אלא לשיעורם. אני אמנם ער לכך שהנסיבות בעניין וולקן שונות מהנסיבות שלפנינו, בין היתר בהינתן כי במקרה דנא הדרישה לתשלומי איזון נודעה לבעלי דירות המרפסות רק בעת הגשת התביעה בשנת 2021. עם זאת, לא מצאתי בלשון החוק או בפסיקה כל תימוכין לטענת בעלי דירות המרפסות לפיה מועד הגשת התביעה לתשלומי איזון הוא תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. נהפוך הוא, כפי שהראיתי לעיל, המחוקק גדר את עילות התביעה המתוחמות במועד הגשתן והתביעה לתשלומי איזון אינה אחת מהן.

23. בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם, אבקש להעיר כי על אף שאין לדחות את התביעה על הסף בשל התיישנותה, אין להתעלם מתום ליבם של הצדדים. עיון בפסיקה מעלה כי תום הלב של הצדדים הוא שיקול דומיננטי בכל הנוגע להתנגדויות לביצוע עבודות הרחבה של דירות בבית המשותף (ראו, לדוגמה: ע"א (חי) 835/08 **צבי נ' פרי** (18.11.2019); עש"א (חי) 13877-04-09 **קיסרי נ' שלומוב** (16.8.2010)). כך, לדעתי, יש גם ליתן משקל לתום הלב של הצד התובע תשלומי איזון, כגון כאשר ניכר שהתביעה נועדה לעכב את העבודות או להוות דרך עוקפת למניעתן לאחר שהתנגדותו לגופן של עבודות לא צלחה. או כאשר הוכח כי התובעים ויתרו על זכותם באופן מפורש לתשלומי איזון. בענייננו, לא נעלמו מעיני טענות בעלי דירות המרפסות בכתב התביעה באשר להצעות שהוצעו בשעתן לבעלי דירות הגן לשימוש בזכויות בניה לצורך הרחבת דירותיהם וכן העדר שיתוף הפעולה מצד מי מהמשיבים. ואולם, בשלב זה איני סבור שהמבקשים הרימו את הנטל בעניין זה, וגם טענות מעין אלה ראוי שיתבררו במסגרת ההלך העיקרי.

24. אשר על כן דין הבקשה להידחות. בעלי דירות המרפסות ישלמו לבעלי דירות הגן הוצאות בסך 1,500 ש"ח (לכל דירה) תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.

25. אני קובע את התיק לקדם משפט ביום 18.10.2021 שעה 10:00.

ניתנה היום, כ"ח אלול תשפ"א (05 ספטמבר 2021) בהעדר. עותק יישלח.


אורי שלומאי